

AVALIAÇÃO: (X) N1 () N2 () N3 () SUBSTITUTIVA

CURSO:	Bacharelado em Ciência da Computação		
TURNO:	Diurno	PERÍODO:	1º
DISCIPLINA:	Ciência da Computação		
PROFESSOR:	Me. Leonilson Rocha		
ALUNO:			

Instruções para realização da Avaliação – N1

- A. As respostas deverão ser grafadas com caneta azul ou preta. Questões feitas a lápis ou com rasuras serão desconsideradas;
- B. Não será concedida outra prova na hipótese de erro;
- C. Apenas as alternativas grafadas no gabarito serão consideradas;
- D. A prova pode ser realizada mediante consulta ao caderno produzido pelo próprio discente, ou materiais manuscritos ou anotações pessoais de sua própria autoria, somente;
- E. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação;
- F. Desligue os telefones celulares ou similares.

GABARITO:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

01) Analise a imagem abaixo:



Em relação aos estudos realizados em sala de aula sobre validade da norma jurídica, assinale a alternativa **CORRETA**:
(Valor: 1,0 ponto)

- (A) Vacância ou *Vacatio Legis* é o período em que o projeto de Lei fica em discussão no Congresso Nacional (poder legislativo).
- (B) A norma jurídica revogada pode ser aplicada posteriormente (ultratividade) quando resguardar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

(C) No nosso ordenamento jurídico a revogação implícita, genérica e tácita é permitida, podendo o legislador apenas utilizar o termo “revoga-se as disposições em contrário”.

(D) O desuso de uma norma equivale a sua invalidade, podendo qualquer pessoa deixar de observar uma Lei que ninguém usa mais, haja vista a admissão de costume contra a Lei no nosso ordenamento.

02) Leia o texto:

“Se uma regra é no fundo, a sua interpretação, isto é, aquilo que se diz ser o seu significado, não há como negar à Jurisprudência a categoria de fonte do Direito, (...). O magistrado, em suma, interpreta a norma legal situada numa ‘estrutura de poder’, que lhe confere competência para converter em sentença, que é uma norma particular, o seu entendimento da lei”. Disponível em [Jurisprudência como fonte do direito](#), acessado em 17 de junho de 2025.

Diante do texto, sobre as fontes formais de direito, no nosso ordenamento jurídico, (Valor: 1,0 ponto)

(A) Assim como a doutrina, a Lei é considerada fonte indireta do direito, haja vista seu caráter secundário para interpretação do Juiz.

(B) A jurisprudência não é considerada fonte do direito, uma vez que em alguns casos é possível sentenças orais, inadmitidas no ordenamento pátrio.

(C) A Constituição, como norma superior, é considerada uma fonte material do direito, pois é o motivo de surgimento de todas as outras normas.

(D) Os Costumes contrários a Lei não são fontes formais do direito porque jamais podem ser alegados como impeditivos para cumprimento da Lei.

03) Relacione os conceitos da coluna A com suas definições na coluna B (Valor: 1,0 ponto):

Coluna A:	Coluna B:
1. Regras	A) Processo de aplicação de regras de forma binária: aplica-se ou não se aplica.
2. Princípios	B) Mandamentos de otimização aplicados conforme o caso concreto.
3. Subsunção	C) Normas definitivas que devem ser cumpridas na íntegra.
4. Sopesamento	D) Método para resolver conflitos entre princípios, atribuindo pesos relativos.

(A) 1 – C, 2 – B, 3 – A, 4 – D.

(B) 1 – A, 2 – D, 3 – C, 4 – B.

(C) 1 – D, 2 – A, 3 – B, 4 – C.

(D) 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A.

04) Foi promulgada em 2020 uma Lei Federal para regulamentar o setor da construção civil, determinando que as empresas desse setor forneçam equipamentos de proteção individual – EPIs e também realizar treinamentos periódicos sobre segurança no trabalho. Posteriormente, uma Lei Federal promulgada em 2024 estabeleceu a obrigatoriedade para que todas as empresas fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) gratuitamente aos seus funcionários, sem mencionar a necessidade de realização de cursos de Segurança do Trabalho. Uma empresa do setor da construção civil foi multada por não realizar os treinamentos, alegando que a lei federal mais recente não exige essa obrigação. Com base no critério da especialidade para resolução de conflitos normativos, assinale a alternativa **CORRETA (Valor: 1,0 ponto):**

(A) A multa é válida, pois a lei anterior é mais específica, portanto, prevalece sobre a lei federal de 2024, no que diz respeito ao setor da construção civil.

(B) A empresa está correta, pois a lei mais recente, por ser posterior prevalece em relação a lei anterior, mesmo sendo mais genérica.

(C) A multa é inválida, pois a lei de 2024, ao tratar da mesma matéria de forma mais ampla, passou a refletir a diretriz geral do ordenamento jurídico não exigindo treinamentos.

(D) Ambas as leis se complementam e, em caso de conflito, deve prevalecer a lei mais favorável à empresa.

05) Em 2020, uma lei federal estabeleceu que os servidores públicos teriam direito a uma gratificação anual equivalente a um salário, desde que cumprissem determinados requisitos. Em 2023, uma nova lei foi publicada, revogando a gratificação anual para todos os servidores públicos. No entanto, a nova lei estabeleceu que os servidores que já haviam cumprido os requisitos para receber a gratificação em 2022 manteriam o direito ao benefício. O caso hipotético trata-se de (Valor: 1,0 ponto):

(A) Ultratividade, em razão de direito adquirido;

(B) Retroatividade, em razão de ato jurídico perfeito;

(C) Ultratividade, em razão de coisa julgada;

(D) Retroatividade, em razão dos efeitos dilatados no tempo.

06) Relacione os conceitos de cada teoria com suas características (Valor: 1,0 ponto).

Coluna A – Teorias Jurídicas:

1. Jusnaturalismo

2. Juspositivismo

3. Pós-positivismo

Coluna B – Características:

A) Considera princípios e valores morais como parte integrante do direito.

B) A validade das normas depende apenas de sua conformidade com o sistema legal.

C) Reconhece direitos naturais superiores às leis do Estado

(A) 1 – C, 2 – B, 3 – A.

(B) 1 – A, 2 – B, 3 – C.

(C) 1 – C, 2 – A, 3 – B.

(D) 1 – B, 2 – C, 3 – C.

07) Leia o texto a seguir:

“O positivismo jurídico se consolidou efetivamente com a obra de Kelsen. Ele afirma serem as normas jurídicas o objeto central do estudo do Direito. Depois da edição da principal obra de Hans Kelsen, a Teoria pura do Direito, podemos afirmar que o Direito pôde se estabelecer definitivamente enquanto ciência. A principal contribuição de Kelsen foi demonstrar a possibilidade de o fenômeno jurídico ser analisado de forma independente, através de uma delimitação metodológica e epistemológica do objeto de estudo do Direito. Assim, permitiu ao direito ser estudado sem a interferência de vieses sociológicos, históricos ou políticos.” (ORMELES, 2012: 84). Disponível em <https://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/195>, acessado 17 de junho de 2025.

A partir da leitura do texto e dos conhecimentos obtidos em sala de aula, julgue os itens a seguir (Valor: 1,0 ponto):

I – Para a formulação da ciência jurídica, Kelsen admitiu a inclusão de aspectos morais, políticos e religiosos no direito, ficando clara a sua vinculação com o jusnaturalismo;

II – No positivismo de Kelsen o critério de validação do direito é material, ou seja, se verificado aquele comportamento na natureza, ele deve ser validado, equivalendo ao direito, independentemente de positivação;

III – A grande preocupação do positivismo jurídico está assentada no conteúdo da norma, que para essa corrente deve estar sempre vinculada a um critério de justiça moralmente aceito;

IV – Como critério metodológico, Kelsen estabeleceu, para ordenar objetivamente o objeto da ciência jurídica, a norma fundamental, que define a condição de sentido para uma norma de direito.

Está correto aquilo que se afirma em:

(a) I e II, somente.

- (b) II, III, somente.
- (c) IV, somente.
- (d) III, somente.

08) Analise os textos a seguir:



“O número e as características dos destinatários dependem do tipo da norma. A norma pode dirigir-se a todos os seres humanos, aos nacionais, aos funcionários públicos, aos aposentados, aos índios, aos presos, até a uma única pessoa. Podemos, assim, distinguir entre normas gerais e individuais” (DIMOULIS, 2016: 107)

Diante da leitura dos textos acima, sobre a teoria da norma jurídica, é correto afirmar que (Valor: 1,0 ponto):

- (A) As sanções devem ser sempre negativas, não havendo, em hipótese alguma, sanções positivas.
- (B) Antes de formular a prescrição, a norma realiza uma descrição da conduta que pode ser uma ação ou omissão.
- (C) As normas gerais destinam-se a pessoas previamente conhecidas, ao passo que as normas individuais abrangem grupos muito amplos cujos integrantes não são conhecidos no momento da criação da norma.
- (D) As normas com caráter abstrato, geralmente as programáticas, descrevem o agente, os meios e a finalidade, sendo consideradas fortes e vinculativas.

09) Leia o texto abaixo:

“A antinomia é a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto. (...) Na análise das antinomias, três critérios devem ser levados em conta para a solução dos conflitos: 1. critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior; 2. critério da especialidade: norma especial prevalece sobre norma geral; 3. critério hierárquico: norma superior prevalece sobre norma inferior.” (TARTUCE, 2015: S/N).

Diante do texto acima, considerando a existência de conflitos entre a aplicação dos próprios critérios, assinale a alternativa **CORRETA**. (Extra)

- (a) Havendo conflito de aplicação dos critérios hierárquico e cronológico, aplica-se o cronológico. Dessa forma, é possível que Lei ordinária revogue a Constituição, se aquela foi promulgada posteriormente.
- (b) Havendo conflito de aplicação dos critérios da especialidade e o cronológico, aplica-se o critério cronológico, sendo o mais forte de todos os critérios elencados no texto.
- (c) O critério hierárquico é o mais forte de todos, uma vez que, qualquer norma que entre em contradição com a Constituição é inaplicável no nosso ordenamento jurídico.
- (d) No caso de conflito entre norma posterior e norma anterior, valerá a norma anterior, em razão do critério cronológico, caso de antinomia de primeiro grau.